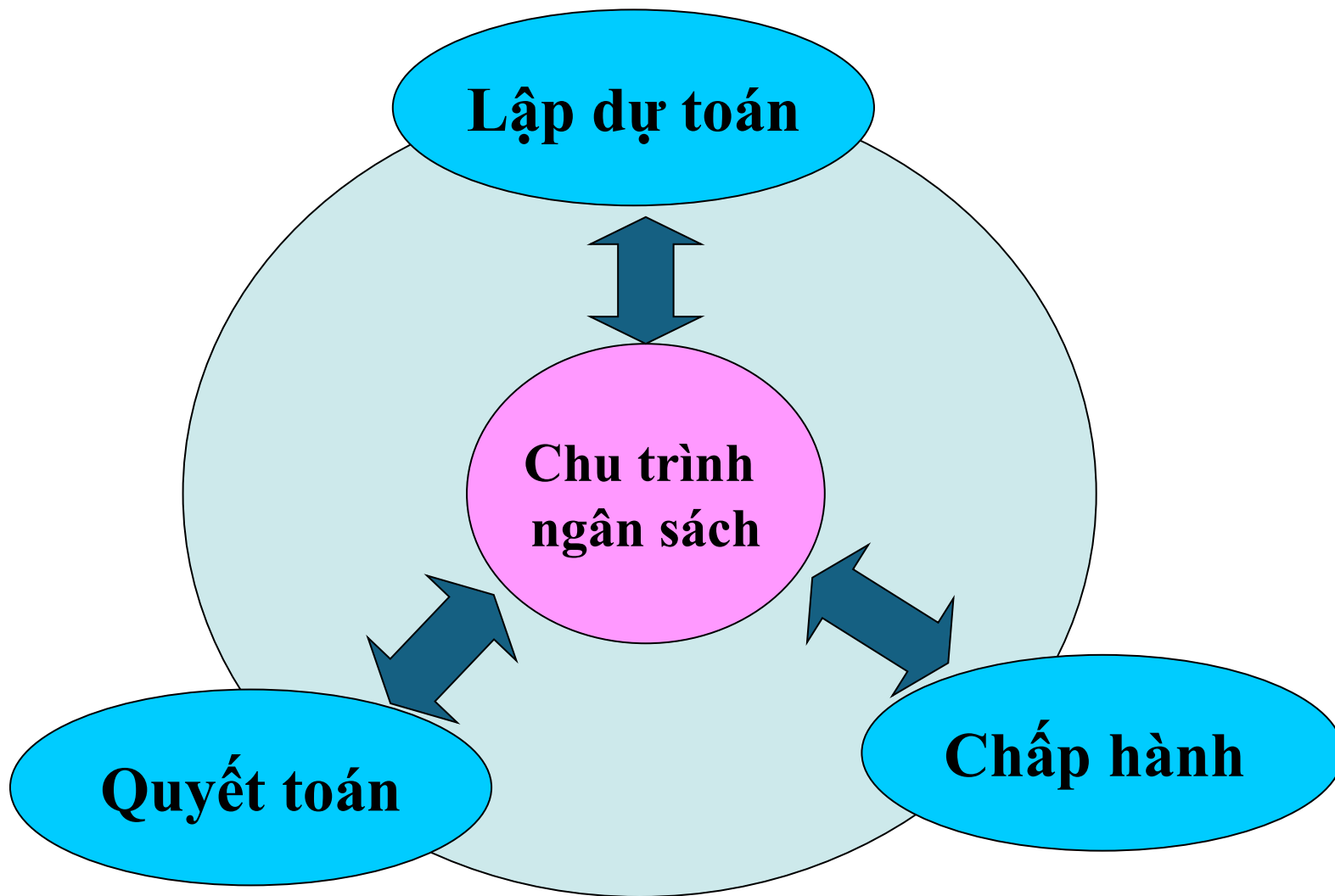


3.3. CHU TRÌNH NGÂN SÁCH XÃ



3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

Khái niệm lập dự toán

Căn cứ lập dự toán

Yêu cầu lập dự toán

Quy trình lập dự toán

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

- Là quá trình tính toán, dự trù các khoản thu, chi của 1 năm NS xã
- Khâu khởi đầu quan trọng, ảnh hưởng tới các khâu tiếp theo
- Kết quả của khâu này là dự toán NS được các cấp có thẩm quyền quyết định

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Căn cứ lập dự toán NS xã

- Các nhiệm vụ phát triển KT – XH , đảm bảo QP, AN và trật tự an toàn XH của xã;
- Chính sách, chế độ thu NSNN, cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của NSX và tỷ lệ phân chia nguồn thu do HĐND tỉnh quy định;
- Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách hiện hành như: chế độ tiền lương cán bộ công chức xã...
- Tình hình thực hiện dự toán NSX các tháng đầu năm hiện hành và ước thực hiện các tháng cuối năm
- Tình hình thực hiện dự toán các năm trước...

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Yêu cầu lập dự toán NS xã

- Phù hợp với kế hoạch phát triển KT- XH của xã;
- Dự toán ngân sách xã phải tổng hợp theo từng lĩnh vực thu, chi NSX;
- Dự toán NS của đơn vị dự toán và dự toán NS xã được lập thể hiện đầy đủ các khoản thu, chi theo đúng biểu mẫu, thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;
- Phải đảm bảo nguyên tắc cân đối khả năng thu với nhu cầu chi, chi phải có nguồn đảm bảo;
- Bản dự toán phải lập kèm theo bản thuyết minh dự toán chứng minh căn cứ để tính toán các khoản thu, chi dự kiến;
- Xác định các biện pháp để thực hiện được dự toán;

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Yêu cầu lập dự toán NS xã

- Dự toán thu NS xã được lập trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và các chỉ tiêu khác có liên quan, các quy định của PL về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc NS;
- Dự toán thu phải sát thực với các hoạt động của xã, đánh giá đúng các thế mạnh, khả năng thu;

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Yêu cầu lập dự toán NS xã

- Dự toán chi ĐTPT được lập trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, nhiệm vụ chi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của PL; kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSNN, khả năng cân đối các nguồn lực trong năm dự toán, quy định của PL;
- Dự toán chi thường xuyên được lập trên cơ sở kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức chi (nếu có); các nhiệm vụ chi cần thiết khác đã có chủ trương, kế hoạch của cấp có thẩm quyền dự kiến phát sinh khi cần bố trí nguồn để thực hiện.
- Dự toán chi thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong nhiều năm được lập trên cơ sở khả năng thực hiện hàng năm và tổng mức kinh phí đã được phê duyệt (nếu có);

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Yêu cầu lập dự toán NS xã

- Việc lập dự toán NS của các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; kinh phí thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí của các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Quy trình lập dự toán

Bước 1: Hướng dẫn lập dự toán NS xã

Bước 2: Lập và tổng hợp dự toán NS xã

Bước 3: Quyết định và giao dự toán NS xã

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Quy trình lập dự toán

Bước 1: Hướng dẫn lập dự toán NS xã

- Căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm sau; văn bản hướng dẫn của Bộ tài chính về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm sau; hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm sau ở địa phương của UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã hướng dẫn các đơn vị dự toán NS, các đơn vị sử dụng NS lập dự toán phù hợp với yêu cầu, nội dung, thời gian lập dự toán NSNN.

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Quy trình lập dự toán

Bước 2: Lập và tổng hợp dự toán NS xã

- Lập dự toán NSNN tại các cơ quan thu NS

Cơ quan thuế cơ sở trực thuộc lập dự toán thu NSNN thuộc phạm vi quản lý bảo đảm yêu cầu, nội dung và thời gian lập dự toán ngân sách ở địa phương.

Cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện thu NSNN từ các khoản phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc NSNN theo quy định của PL lập dự toán thu NS thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan thuế và cơ quan tài chính cùng cấp.

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Quy trình lập dự toán

Bước 2: Lập và tổng hợp dự toán NS xã

- Lập dự toán NSNN tại các đơn vị dự toán NS ở xã

Đơn vị sử dụng ngân sách lập dự toán thu, chi NS thuộc phạm vi, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý và đề xuất số liệu dự toán, gửi đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp.

Đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp (trường hợp không phải là đơn vị dự toán cấp I) xem xét, tổng hợp dự toán thu, chi NS của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, chịu trách nhiệm về hồ sơ và số liệu báo cáo, gửi đơn vị dự toán cấp I.

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Quy trình lập dự toán

Bước 2: Lập và tổng hợp dự toán NS xã

- Lập dự toán NSNN tại các đơn vị dự toán NS (tt)

Đối với đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng, đơn vị được phân cấp quản lý vận hành khai thác, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, gửi cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chuyên môn tương ứng để xem xét, tổng hợp cùng với dự toán chi NS của cơ quan QLNN.

Đơn vị dự toán cấp I xem xét, tổng hợp dự toán thu, chi NS do các đơn vị cấp dưới trực thuộc và các đơn vị quy định tại khoản 3, Điều 13, NĐ 73/2026/NĐ-CP lập, chịu trách nhiệm về hồ sơ và số liệu báo cáo, gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Quy trình lập dự toán

Bước 2: Lập và tổng hợp dự toán NS xã

- Cơ quan tài chính cấp xã chủ trì tổng hợp dự toán thu NSNN trên địa bàn do các cơ quan thu NS lập, dự toán thu, chi NS của đơn vị dự toán cấp I thuộc phạm vi quản lý, lập dự toán thu, chi NS của cấp xã, báo cáo UBND cấp xã để trình thường trực HĐND cấp xã xem xét, cho ý kiến.
- Sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND cấp xã, UBND cấp xã gửi dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu, chi NS cấp xã đến UBND cấp tỉnh và Sở tài chính để Sở tài chính tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách của cấp xã theo quy định.

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Quy trình lập dự toán

Bước 2: Lập và tổng hợp dự toán NS xã

- Tổ chức thảo luận dự toán

Các cơ quan, đơn vị ở địa phương tổ chức thảo luận dự toán ngân sách với các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật NSNN 2025;

Sở tài chính chủ trì tổ chức thảo luận, quyết định hình thức thảo luận dự toán NS hàng năm với UBND cấp xã theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật NSNN 2025;

Cơ quan tài chính cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cùng cấp trong việc tổng hợp, lập dự toán NS, phương án phân bổ dự toán NS của NS cấp mình, đề xuất các phương án cân đối NS và các biện pháp nhằm thực hiện chính sách tăng thu, tiết kiệm chi, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật NSNN.

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Quy trình lập dự toán

Bước 3: Quyết định và giao dự toán NS xã

Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày HĐND cấp tỉnh quyết định dự toán và phân bổ ngân sách, căn cứ quyết định giao dự toán NS của UBND cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định dự toán NSNN trên địa bàn, thu, chi NS cấp xã và phân bổ dự toán NS cấp xã.

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày HĐND cấp xã quyết định dự toán NS, UBND cấp xã giao dự toán thu, chi NS cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc, đồng thời báo cáo Sở tài chính về dự toán NS đã được HĐND cấp xã quyết định và UBND cấp xã giao.

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Công khai dự toán NS xã

Trách nhiệm trong công khai NS cấp xã (Khoản 3, Điều 36, NĐ 73/2026/NĐ-CP)

UBND cấp xã thực hiện công khai ngân sách cấp xã, các hoạt động tài chính khác ở cấp xã và các khoản hỗ trợ trực tiếp của NSNN cho người dân trên địa bàn.

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Công khai dự toán NS xã

Công khai số liệu, thuyết minh dự toán NS cấp xã trình HĐND cấp xã, gồm:

- a) Công khai thuyết minh dự toán NS cấp xã và kế hoạch tài chính khác ở cấp xã trình HĐND cấp xã, gồm các chỉ tiêu: căn cứ xây dựng dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu NS cấp xã được hưởng theo phân cấp, kèm theo các giải pháp nhằm huy động nguồn thu cho NS cấp xã; dự toán chi NS cấp xã; trong đó nêu rõ các mục tiêu, chương trình quan trọng của cấp xã và các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước có liên quan đến NS cấp xã;
- b) Công khai số liệu dự toán NS cấp xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở cấp xã trình HĐND cấp xã, gồm các chỉ tiêu: dự toán cân đối NS cấp xã; dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu NS cấp xã hưởng theo phân cấp; số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho NS cấp xã; dự toán chi NS cấp xã theo lĩnh vực và chi tiết cho từng cơ quan, đơn vị;
- c) Mẫu biểu công khai theo các biểu UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán NS cấp xã.

(Khoản 1, Điều 26, TT26/2026/TT-BTC)

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Công khai dự toán NS xã

Công khai dự toán NS cấp xã được HĐND cấp xã quyết định:

- a) Công khai số liệu dự toán NS cấp xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở cấp xã, gồm các chỉ tiêu: dự toán cân đối NS cấp xã; dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu NS xã được hưởng theo phân cấp; số bổ sung cân đối, số bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh cho NS cấp xã; dự toán chi NS cấp xã theo lĩnh vực và chi tiết cho từng cơ quan, đơn vị;
- b) Mẫu biểu công khai theo các biểu HĐND cấp xã quyết định dự toán NS cấp xã.

(Khoản 2, Điều 26, TT26/2026/TT-BTC)

3.3.1. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

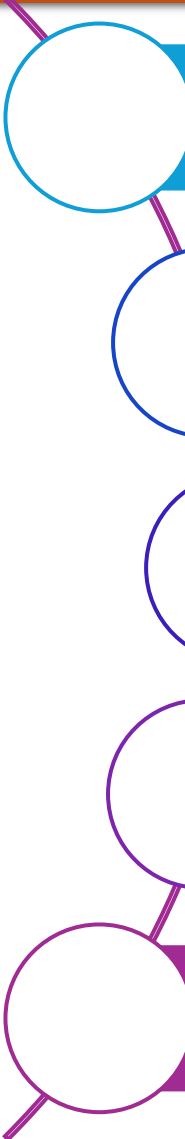
➤ Công khai dự toán NS xã

Hình thức công khai

Việc công khai được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức: công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; đưa lên Cổng thông tin điện tử; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với các cơ quan, đơn vị có Cổng thông tin điện tử, yêu cầu bắt buộc phải công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

(Điểm b, Khoản 1, Điều 15, Luật NSNN 2025)

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ



Khái niệm

Yêu cầu

Phân bổ và giao dự toán

Tổ chức chấp hành dự toán thu

Tổ chức chấp hành dự toán chi

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Khái niệm chấp hành dự toán NS xã

Chấp hành dự toán NS xã là quá trình sử dụng tổng hợp các biện pháp kinh tế - tài chính và biện pháp hành chính nhằm biến các chỉ tiêu thu – chi ghi trong kế hoạch NS xã trở thành hiện thực.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Yêu cầu chấp hành dự toán NS xã

- + *Trong chấp hành thu NSNN*: bộ máy cơ quan quản lý thu cần được tổ chức tinh gọn, xây dựng phương thức thu hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân nộp các khoản thu của NSNN.
- + *Trong chấp hành chi NSNN*: yêu cầu cơ quan tài chính cấp xã, KBNN phải phối hợp trong theo dõi các khoản chi NS, đảm bảo tuân thủ dự toán và các quy định hiện hành

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Phân bổ và giao dự toán NS xã

Sau khi được UBND tỉnh giao dự toán, HĐND xã quyết định dự toán và phân bổ dự toán NS cấp xã, UBND xã giao, các đơn vị dự toán cấp I tại xã thực hiện phân bổ và giao dự toán NS cho các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc phạm vi quản lý, các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định của PL về quản lý, sử dụng tài sản công, đơn vị được phân cấp quản lý vận hành khai thác, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ, gửi cơ quan tài chính cùng cấp và KBNN nơi giao dịch để thực hiện.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Phân bổ và giao dự toán NS xã

Cơ quan tài chính cấp xã thực hiện kiểm tra dự toán đơn vị dự toán cấp I đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực của dự toán được giao; kinh phí bố trí trong dự toán đối với các nhiệm vụ, đề án được Thủ tướng Chính phủ hoặc UBND quyết định.

Trường hợp phát hiện việc phân bổ không đúng tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ của dự toán ngân sách đã được giao, cơ quan tài chính cấp xã yêu cầu đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh lại chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo phân bổ của đơn vị dự toán NS. Sau khi điều chỉnh, đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cấp xã và KBNN để thực hiện.

Ngoài cơ quan có thẩm quyền giao dự toán NS, không tổ chức hoặc cá nhân nào được thay đổi nhiệm vụ ngân sách đã được giao.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán thu

Tổ chức thực hiện thu ngân sách là quá trình sử dụng tổng hòa các biện pháp kinh tế, tài chính, hành chính nhằm biến các chỉ tiêu thu trong kế hoạch ngân sách xã thành hiện thực

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán thu

- Nguyên tắc chung

- + Thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định của pháp luật
- + Đảm bảo công khai, minh bạch
- + Hạch toán thu ngân sách đúng quy định
- + Chủ động khai thác nguồn thu trên địa bàn thực hiện các mục tiêu phát triển

KT – XH của xã

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán thu

Nguyên tắc thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định của pháp luật

Thu đúng, thu đủ được hiểu là quản lý thu để tránh bỏ sót nguồn thu cho NSX

Lý do:

- Nếu không đảm bảo được nguồn thu cho NSX nói riêng, NSNN nói chung sẽ phá vỡ các kế hoạch chi tiêu dự kiến của nhà nước, tác động tiêu cực đến quá trình phát triển của đất nước.

- Xét trong năm tài chính, thực hiện nguyên tắc này chính là đảm bảo thực hiện kế hoạch thu đã được ấn định

Vì vậy, tổ chức thực hiện dự toán thu trước hết phải đảm bảo nguồn thu được tập trung một cách nhanh chóng, thường xuyên và ổn định

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán thu

Nguyên tắc thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định của pháp luật

Yêu cầu:

- Nguyên tắc này cho phép các xã chỉ được thu vào NSX các khoản **được thu**, nếu thu vào ngân sách các khoản thu không đúng quy định hoặc thu ở các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm thì phải hoàn trả.

- Thực hiện nguyên tắc thu đúng, thu đủ xã cũng cần lưu ý:

Không tăng thu bằng mọi giá

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán thu

Nguyên tắc thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định của pháp luật

Thu đúng pháp luật

- + Đúng khoản được thu
- + Đúng thẩm quyền
- + Đúng quy trình
- + Đúng thời hạn
- + Cân đối thu chi

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán thu

✓ *Nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ*

Lý do:

Công khai NSX, trong đó có việc công khai trong thu NSX là **quy định bắt buộc theo Luật NSNN 2025**

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán thu

✓ *Nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ*

Đòi hỏi

- Chính quyền công khai quy trình, thủ tục thu ngân sách
- Người dân có quyền được biết, được bàn bạc và kiểm tra đối với các khoản xã được thu.
- Công khai, minh bạch cần được thực hiện trước, trong và sau quá trình tổ chức thu nộp.
- Thông tin và số liệu thu NSX cần được báo cáo theo đúng quy định về công khai ngân sách theo Luật NSNN.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán thu

- + Thực hiện các khoản thu về thuế, phí, lệ phí, các khoản vay và các khoản thu khác trên cơ sở hệ thống pháp luật hiện hành
- + Các tổ chức cá nhân có nghĩa vụ nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào NSNN theo quy định của PL
- + Toàn bộ các khoản thu NSNN phải thực hiện qua KBNN, trừ một số trường hợp có thể được thực hiện thu qua ngân hàng được ủy quyền bởi KBNN
- + Đảm bảo theo luật định về số thu và thời hạn.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ **Tổ chức chấp hành dự toán thu**

- Chỉ cơ quan thu NS được tổ chức thu NS.

- **Cơ quan thu:**

+ Cơ quan Thuế

+ Cơ quan Hải quan

+ Các cơ quan khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao hoặc ủy quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu NSNN.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán thu

Cơ quan thu NS có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước liên quan tổ chức thu đúng, đủ, kịp thời theo quy định của PL; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của BTC, cơ quan quản lý cấp trên, UBND và sự giám sát của HĐND về công tác thu NS tại địa phương; phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định của Luật này, quy định của PL có liên quan;
- Tổ chức quản lý và thực hiện thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc NS nộp trực tiếp tại KBNN; trường hợp được phép thu qua ủy nhiệm thu thì phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn vào KBNN theo quy định của BTC;
- Cơ quan thu NS có trách nhiệm kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thu phải nộp vào NSNN;
- Kiểm tra, kiểm soát các nguồn thu của NS; kiểm tra việc chấp hành kê khai, thu, nộp NS và xử lý hành vi vi phạm theo quy định của PL

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán thu

Tổ chức quản lý và thực hiện thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách theo quy định của PL nộp trực tiếp vào KBNN. Trường hợp được phép thu qua ủy nhiệm thu thì phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn vào KBNN theo quy định của BTC.

Các khoản viện trợ không hoàn lại bằng tiền của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ngoài nước cho NN, Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương phải thu nộp kịp thời vào NSNN, trường hợp theo hiệp định hoặc thỏa thuận tài trợ có quy định giải ngân trực tiếp đến chương trình, dự án thì định kỳ phải hạch toán đầy đủ vào NSNN theo quy định của Bộ trưởng Bộ tài chính.

KBNN được mở tài khoản tại NHNN Việt Nam và ngân hàng thương mại để tập trung các khoản thu của NSX; hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NS, điều tiết các khoản thu cho NS các cấp theo đúng quy định.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán thu

Các khoản thu NS bằng ngoại tệ phát sinh ở địa phương phải tập trung về KBNN theo quy định của BTC. NS các cấp ở địa phương không được thành lập quỹ ngoại tệ.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Chấp hành dự toán chi NSX là quá trình các đơn vị xã tiến hành chi tiêu dựa trên dự toán đã được quyết định để thực hiện các nhiệm vụ của mình.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Tạm ứng và thu hồi vốn, kinh phí cho các đơn vị sử dụng NS, chủ đầu tư:

Các dự án đầu tư và nhiệm vụ chi cấp thiết khác được tạm ứng vốn, kinh phí thực hiện các công việc theo hợp đồng đã ký kết. Mức tạm ứng căn cứ vào giá trị hợp đồng, trong phạm vi dự toán ngân sách được giao và theo quy định của pháp luật có liên quan. Vốn, kinh phí tạm ứng được thu hồi khi thanh toán khối lượng, nhiệm vụ hoàn thành.

Ngân sách cấp xã được tạm ứng từ NS cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán ngân sách được giao trong trường hợp cần thiết.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Căn cứ vào dự toán NS được giao và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ:

- Thủ trưởng đơn vị sử dụng NS chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng ngân sách đúng quy định của Pháp luật theo dự toán được giao, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đáp ứng điều kiện chi theo quy định tại khoản 2 điều 12 của Luật NSNN 2025, thực hiện rút dự toán tại KBNN nơi giao dịch;
- Cơ quan tài chính cấp xã thực hiện rút số bổ sung từ NS cấp trên tại KBNN.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Điều kiện thực hiện chi NS xã

- Có trong dự toán được giao, trừ trường hợp tạm cấp NS theo quy định
- Đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền quyết định chi.
- Đáp ứng điều kiện chi trong từng trường hợp cụ thể ???

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Điều kiện thực hiện chi NS xã

- Điều kiện trong từng trường hợp cụ thể:

- + Đối với chi ĐTPT phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật đầu tư công và quy định của PL khác có liên quan;
- + Đối với chi thường xuyên phải bảo đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NS do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; trường hợp cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí thì thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ và phù hợp với dự toán được giao tự chủ;
- + Đối với những gói thầu thuộc các nhiệm vụ, chương trình, dự án cần phải lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp phải tổ chức thực hiện theo quy định của PL về đấu thầu.
- + Đối với những khoản chi cho công việc thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng phải theo quy định PL về giá do cấp có thẩm quyền ban hành, trừ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực hiện theo quy định của PL về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Quy trình tổ chức chi NS xã

- Căn cứ điều kiện chi, thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách lập hồ sơ đề nghị chi gửi KBNN để thanh toán hoặc tạm ứng theo quy định;
- Căn cứ hồ sơ đề nghị chi của đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với dự toán đã giao cho đơn vị và thực hiện thanh toán theo đề nghị; có quyền từ chối thanh toán các khoản chi không có trong dự toán, trừ trường hợp tạm cấp NS theo quy định; hoặc từ chối thanh toán theo quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN và về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Yêu cầu tổ chức chi NS xã

Các khoản chi lương, phụ cấp, trợ cấp xã hội, học bổng và các nhiệm vụ chi phát sinh thường xuyên hằng tháng để đảm bảo hoạt động của cơ quan, đơn vị được chi theo dự toán và phù hợp với tiến độ thực hiện hằng tháng trong năm.

Các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, các nhiệm vụ chi NSNN theo quy định được bố trí từ hai nguồn chi đầu tư công và chi thường xuyên và các khoản chi không phát sinh thường xuyên khác được thanh toán trong phạm vi dự toán được giao, theo tiến độ thực hiện và theo quy định của PL có liên quan.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Yêu cầu tổ chức chi NS xã

Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị dự toán NS không chấp hành đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo, quyết toán, báo cáo tài chính và báo cáo khác theo quy định, cơ quan tài chính có quyền yêu cầu KBNN tạm đình chỉ chi NS theo quy định trừ các khoản chi lương, phụ cấp, trợ cấp xã hội, học bổng và một số khoản chi cần thiết khác để bảo đảm hoạt động của Bộ máy nhà nước (không bao gồm các khoản mua sắm trang thiết bị, sửa chữa); chi bổ sung cân đối NS cho NS cấp dưới; chi cho các dự án chuyển tiếp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia chi cho các dự án đầu tư chuyển tiếp quan trọng, cấp bách khác để khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Hình thức chi NS xã

- Chi NS theo hình thức rút dự toán
- Chi NS theo hình thức lệnh chi tiền

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Chi bổ sung từ ngân sách cấp trên cho NS cấp xã

Đối với số chi bổ sung từ ngân sách cấp trên cho NS cấp dưới, cơ quan tài chính cấp xã thực hiện rút dự toán tại KBNN.

Căn cứ khả năng nguồn thu và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chi của NS cấp xã, UBND cấp tỉnh quy định mức rút dự toán chi bổ sung cân đối NS hàng tháng cho NS cấp xã phù hợp với thực tế của địa phương;

Đối với chi bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh cho NS cấp xã, UBND cấp tỉnh quy định việc rút dự toán của NS cấp xã phù hợp với thực tế ở địa phương.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Tạm cấp ngân sách

Việc tạm cấp NS thực hiện theo quy định tại Điều 53 của Luật NSNN:

- a) Căn cứ đề nghị của đơn vị sử dụng Ngân sách, KBNN nơi giao dịch thực hiện tạm cấp NS cho các nhiệm vụ chi lương, các khoản có tính chất tiền lương và chi nghiệp vụ phí, công vụ phí quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 53 của Luật NSNN;
- b) Căn cứ đề nghị của đơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về việc tạm cấp NS cho các nhiệm vụ chi quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 54 của Luật NSNN, gửi KBNN để thực hiện;
- c) Căn cứ đề nghị của UBND cấp xã, Sở tài chính có ý kiến bằng văn bản về việc tạm cấp số bổ sung cân đối từ NS cấp trên cho NS cấp dưới theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật NSNN, gửi KBNN để thực hiện;
- d) Sau khi dự toán NS được cấp có thẩm quyền giao, KBNN hạch toán thu hồi các khoản kinh phí đã tạm cấp tại các điểm a, b và c khoản này.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Điều chỉnh dự toán NS xã

UBND cấp xã quyết định điều chỉnh dự toán NS xã, định kỳ báo cáo thường trực HĐND và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất trong các trường hợp sau đây:

- a) Số thu dự kiến tăng hoặc không đạt do với dự toán cần phải điều chỉnh nhiệm vụ chi so với dự toán được HĐND quyết định;
- b) Điều chỉnh cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, dự toán chi được UBND giao chi tiết hoặc điều chỉnh các lĩnh vực chi đã được HĐND quyết định;
- c) Có yêu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh hoặc vì lý do khách quan cần phải điều chỉnh;
- d) Chính phủ quyết định điều chỉnh dự toán NS theo quy định tại khoản 2 điều này;
- đ) Khi cần điều chỉnh dự toán NS của một số đơn vị dự toán hoặc địa phương cấp dưới.

UBND cấp tỉnh yêu cầu HĐND cấp xã điều chỉnh dự toán NS nếu việc bố trí NS địa phương không phù hợp với nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Ứng trước dự toán năm sau (Điều 59 Luật NSNN 2025)

NS các cấp được ứng trước dự toán NS năm sau để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án quan trọng, cấp bách đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Mức ứng trước không vượt quá 30% tổng dự toán chi của chương trình, nhiệm vụ, dự án. Khi phân bổ dự toán NS năm sau, phải bố trí đủ dự toán để thu hồi hết số đã ứng trước; không được ứng trước dự toán năm sau khi chưa thu hồi hết số vốn đã ứng trước; không được ứng trước dự toán năm sau khi chưa thu hồi hết số ngân sách đã ứng trước

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ NS cấp xã

Trường hợp quỹ ngân sách cấp xã thiếu hụt tạm thời chưa đáp ứng được nhu cầu chi theo dự toán, căn cứ đề nghị của UBND cấp xã, Sở tài chính trình UBND cấp tỉnh quyết định tạm ứng cho NS cấp xã từ quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh, ngân sách cấp tỉnh, các nguồn tài chính hợp pháp khác của địa phương để xử lý và phải hoàn trả trong vòng 12 tháng kể từ ngày tạm ứng.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Xử lý tăng, giảm thu, chi so với dự toán trong quá trình điều hành NS xã

1. Trường hợp số thu dự kiến tăng hoặc không đạt so với dự toán được HĐND cấp xã quyết định, UBND cấp xã quyết định điều chỉnh nhiệm vụ chi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 54 Luật NSNN 2025.

2. Kết thúc năm ngân sách, số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của NS cấp xã được sử dụng cho các nội dung sau đây:

- Bổ sung tăng dự phòng NS trong phạm vi quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật NSNN 2025;
- Bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương;
- Tăng chi đầu tư một số dự án quan trọng;
- Thực hiện một số chính sách an sinh xã hội.

3. Trước ngày 28/2 hàng năm, cơ quan tài chính cấp xã chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng phương án sử dụng số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của NS cấp mình năm trước, trình UBND cùng cấp quyết định và báo cáo thường trực HĐND kết quả thực hiện, báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Xử lý tăng, giảm thu, chi so với dự toán trong quá trình điều hành NS xã

4. UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa NS cấp tỉnh và NS cấp xã.

5. Kết thúc năm NS, trường hợp NS cấp xã hụt thu so với dự toán do nguyên nhân khách quan, sau khi đã thực hiện điều chỉnh giảm nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này và sử dụng các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của xã mà chưa bảo đảm được cân đối NS cấp xã thì UBND cấp xã gửi báo cáo cho Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ từ NS cấp tỉnh theo khả năng của NS cấp tỉnh.

3.3.2. CHẤP HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

➤ Tổ chức chấp hành dự toán chi

Dự phòng NS cấp xã

- Mức bố trí dự phòng từ 2% đến 5% tổng chi NS cấp xã, trong đó không bao gồm chi bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh (nếu có).
- Dự phòng NS cấp xã được sử dụng để:
 - + Chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh; nhiệm vụ đối ngoại đột xuất, cấp bách của NN; chia sẻ phần giảm doanh thu đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của NS cấp mình mà chưa được dự toán;
 - + Chi hỗ trợ địa phương khác theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 9 của Luật NSNN 2025.
- Thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng NS cấp xã: UBND cấp xã quyết định sử dụng dự phòng NS cấp mình, báo cáo thường trực HĐND và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

3.3.3. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ



Khái niệm

Yêu cầu

Quy trình

Công khai quyết toán NSX

3.3.3. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

❖ Khái niệm quyết toán NSX

Quyết toán ngân sách xã là việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện ngân sách NS xã, cũng như xem xét trách nhiệm pháp lý của các cơ quan nhà nước khi sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước tại xã trong một thời gian nhất định, được cơ quan cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn.

3.3.3. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

❖ Yêu cầu quyết toán NSX

- Số liệu quyết toán thu chi NS xã phải chính xác, trung thực, đầy đủ
- Số quyết toán thu, chi NS xã là số thu đã thực nộp và số thu đã hạch toán thu NS theo quy định. Các khoản thu thuộc NS các năm trước nộp NS năm sau phải hạch toán vào thu NS năm sau. Số quyết toán chi NS xã là số chi đã thực thanh toán và số chi đã hạch toán chi NS theo quy định.
- Số liệu quyết toán của đơn vị sử dụng NS, của chủ đầu tư và của NS cấp xã phải được đối chiếu, xác nhận với KBNN.

3.3.3. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

❖ Yêu cầu quyết toán NSX

- Nội dung báo cáo quyết toán NS xã phải theo đúng nội dung ghi trong dự toán NS được giao và theo mục lục NSNN; chi từ các khoản viện trợ không hoàn lại được quyết toán theo thực tế giải ngân.
- Báo cáo quyết toán của NS cấp xã không được quyết toán chi NS lớn hơn thu NS
- Báo cáo quyết toán của đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán cấp trên, ngân sách các cấp phải kèm theo thuyết minh đánh giá kết quả, hiệu quả chi NS gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, lĩnh vực, chương trình, mục tiêu được giao phụ trách.

3.3.3. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

❖ Yêu cầu quyết toán NSX

- Những khoản thu NS tại xã không đúng quy định của PL phải được hoàn trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã nộp NSNN, những khoản nợ thu NSNN phải được truy thu đầy đủ, kịp thời vào NS xã; những khoản chi NS xã không đúng với quy định của PL phải được thu hồi đầy đủ, kịp thời cho NS; các khoản nộp trả NS cấp trên phải nộp trả kịp thời.

3.3.3. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

❖ Quy trình quyết toán NSX

Bước 1: Lập , xét duyệt, tổng hợp quyết toán NS xã

Bước 2: Phê chuẩn quyết toán NS xã

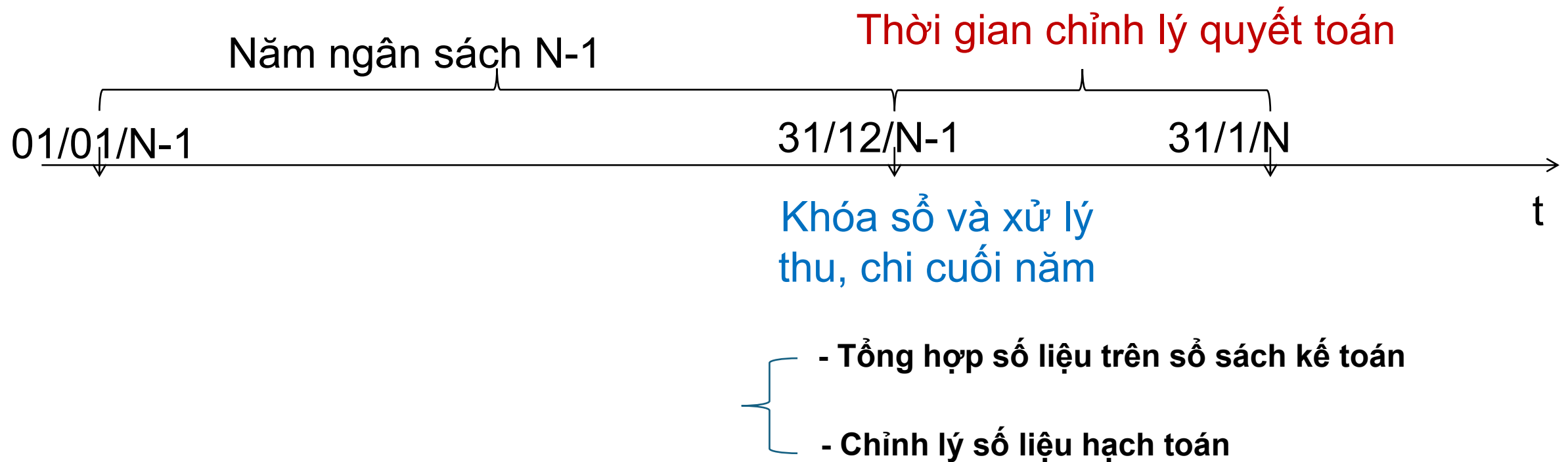
3.3.3. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

❖ Quy trình quyết toán NSX

Bước 1: Lập , xét duyệt, tổng hợp quyết toán NSNN

- **Khóa sổ kế toán, xử lý thu chi NS cuối năm:** Kết thúc năm ngân sách, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến thu, chi NS phải thực hiện khóa sổ kế toán ngân sách, xử lý ngân sách cuối năm và đối chiếu với KBNN nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để xác nhận số liệu, từ đó lập Báo cáo quyết toán NS đảm bảo các nội dung, yêu cầu theo quy định.

3.3.3 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ



Đọc thêm điều 30/NĐ 73/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật NSNN

3.3.3. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

❖ Quy trình quyết toán NSX

Bước 1: Lập , xét duyệt, tổng hợp quyết toán NSNN

- Thời gian chỉnh lý quyết toán: 1/1 đến 31/1 năm sau.
 - Các khoản dự toán chi, bao gồm cả các khoản bổ sung trong năm, đến hết năm ngân sách, kể cả thời gian chỉnh lý quyết toán NS theo quy định chưa thực hiện hoặc chưa chi hết phải hủy bỏ, trừ một số khoản được chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện và hạch toán quyết toán vào ngân sách năm sau.
- **Hỏi:** Các khoản chuyển nguồn sang ngân sách năm sau là các khoản nào?

3.3.3. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

❖ Quy trình quyết toán NSX

Bước 1: Lập, xét duyệt, tổng hợp quyết toán NS xã

Lập quyết toán NS của đơn vị sử dụng ngân sách

Đơn vị được giao dự toán NS lập quyết toán thu, chi NS của đơn vị mình gửi đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp hoặc đơn vị giao dự toán. Trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách đồng thời là đơn vị dự toán cấp I thì lập quyết toán thu, chi NSNN gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

3.3.3. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

❖ Quy trình quyết toán NSX

Bước 1: Lập, xét duyệt, tổng hợp quyết toán NS xã

Lập quyết toán NS của chủ đầu tư

Chủ đầu tư các chương trình, dự án đầu tư phát triển, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia:

- a) Kết thúc năm ngân sách phải báo cáo quyết toán nguồn vốn sử dụng, quyết toán nguồn vốn NSNN, tình hình sử dụng vốn và giá trị khối lượng hoàn thành đã được quyết toán trong năm, gửi cơ quan thanh toán vốn đầu tư phát triển, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư và cơ quan tài chính cùng cấp;
- b) Khi chương trình, dự án đầu tư phát triển và chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia hoàn thành phải lập báo cáo quyết toán toàn bộ nguồn vốn, quyết toán nguồn vốn NSNN kèm theo báo cáo thuyết minh tình hình sử dụng vốn gửi cơ quan thanh toán vốn đầu tư phát triển và cơ quan có thẩm quyền xét duyệt báo cáo quyết toán công trình đầu tư phát triển, chương trình, dự án theo chế độ quy định.

3.3.3. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

❖ Quy trình quyết toán NSX

Bước 1: Lập, xét duyệt, tổng hợp quyết toán NS xã

Xét duyệt quyết toán NS của đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị giao dự toán

- Đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp của đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị giao dự toán thực hiện xét duyệt, ra thông báo xét duyệt thuộc phạm vi quản lý, đơn vị giao dự toán theo quy định tại khoản 1, Điều 51 Luật NSNN 2025.
- Thủ trưởng đơn vị xét duyệt quyết toán phải chịu trách nhiệm về kết quả duyệt quyết toán, trường hợp phát hiện vi phạm mà không xử lý sẽ bị xử lý theo quy định của PL.
- Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị lập báo cáo quyết toán gửi cơ quan tài chính cấp xã để kiểm tra tính đầy đủ, khớp đúng giữa các số liệu quyết toán với xác nhận của KBNN. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về quyết toán NS của đơn vị mình.

3.3.3. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

❖ Quy trình quyết toán NSX

Bước 1: Lập, xét duyệt, tổng hợp quyết toán NS xã

Xét duyệt quyết toán NS

- Việc xét duyệt quyết toán phải thực hiện các nội dung sau:

- + Xét duyệt thu, chi phát sinh tại đơn vị bảo đảm các điều kiện thu, chi quy định tại điều 12 Luật NSNN 2025 và phải hạch toán đúng PL về kế toán, đúng mục lục NSNN, đúng niên độ NS;
- + Số liệu báo cáo quyết toán phải khớp đúng với số liệu trong sổ kế toán và số liệu xác nhận của KBNN

- Thẩm quyền của cơ quan xét duyệt???

3.3.3. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

❖ Quy trình quyết toán NSX

Bước 1: Lập, xét duyệt, tổng hợp quyết toán NS xã

Tổng hợp quyết toán NS của các đơn vị dự toán tại xã

- Cơ quan tổng hợp quyết toán:

+ Đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp báo cáo quyết toán thuộc phạm vi quản lý đã được xét duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật NSNN 2025 gửi đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp; đối với đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan tài chính cấp xã;

+ Cơ quan tài chính cấp xã kiểm tra quyết toán của đơn vị dự toán cấp I cùng cấp về tính đầy đủ, khớp đúng giữa các số liệu quyết toán với xác nhận của KBNN, tổng hợp quyết toán năm các đơn vị dự toán cấp I thuộc NS cấp mình.

- Trong quá trình tổng hợp quyết toán NSNN, trường hợp phát hiện có sai sót, cơ quan tài chính cấp xã yêu cầu đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh; Cơ quan tài chính cấp tỉnh yêu cầu UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp điều chỉnh quyết toán NS cấp xã.

- Trường hợp phát hiện sai phạm, đơn vị dự toán cấp trên, cơ quan tài chính xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của PL.

3.3.3. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

❖ Quy trình quyết toán NSX

Bước 2: Phê chuẩn quyết toán NS xã

Trình tự quyết toán ngân sách cấp xã:

- Trên cơ sở kết quả xét duyệt, tổng hợp quyết toán NS của các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp mình, cơ quan tài chính cấp xã tổng hợp, lập quyết toán NS cấp xã trình UBND cùng cấp.
- UBND cấp xã báo cáo thường trực HĐND cấp xã quyết toán NS cấp xã để cho ý kiến trước ngày 10/3 năm sau và tiếp thu, hoàn chỉnh để trình HĐND cùng cấp xem xét, phê chuẩn, đồng thời gửi Sở tài chính;
- HĐND cấp xã xem xét, phê chuẩn báo cáo quyết toán NS cấp xã **trước ngày 31/3 năm sau**, gửi UBND cấp tỉnh chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo quyết toán được phê chuẩn.
- Trong trường hợp báo cáo quyết toán NS cấp xã chưa được HĐND cấp xã phê chuẩn, UBND cấp xã tiếp tục làm rõ những nội dung HĐND yêu cầu và trình lại vào thời gian do HĐND quyết định, chậm nhất là sau 10 ngày làm việc.

3.3.3. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

❖ Xử lý kết dư ngân sách xã

Khoản 16, Điều 4, Luật NSNN 2025:

Kết dư NS cấp xã là chênh lệch lớn hơn giữa tổng thu NS và tổng chi NS sau khi kết thúc năm ngân sách

Điều 74, Luật NSNN 2025:

Kết dư NS cấp xã được hạch toán vào thu NS năm sau.

3.3.3. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

❖ **Xử lý các khoản thu, chi NSNN không đúng quy định sau khi quyết toán NSNN được phê chuẩn**

Sau khi quyết toán NS cấp xã được HĐND phê chuẩn, trường hợp phát hiện thu, chi NS không đúng quy định, bao gồm các kiến nghị thanh tra, kiểm toán thì thực hiện xử lý theo quy định tại khoản 8 Điều 67 của Luật NSNN 2025 và được quyết toán và NS năm xử lý.

3.3.4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NSX

Trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan liên quan trong quản lý NSX

HĐND xã

UBND xã

Chủ tịch UBND xã

Các đơn vị dự toán

Cơ quan chuyên môn về tài chính ở cấp xã

3.3.4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NS XÃ

❖ Hội đồng nhân dân xã

Tham khảo:

Điều 31 Luật NSNN 2025;

Khoản 3, Điều 21, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025.

3.3.4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NS XÃ

❖ **Hội đồng nhân dân xã**

- Căn cứ vào nhiệm vụ thu, chi NS được cấp trên giao và tình hình thực tế tại xã, quyết định:
 - + Dự toán thu NSNN trên địa bàn bao gồm thu nội địa, thu dầu thô, thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và thu viện trợ không hoàn lại; bảo đảm không thấp hơn dự toans thu NSNN được cấp trên giao;
 - + Dự toán thu NS xã bao gồm các khoản thu NS cấp xã hưởng 100%, phần ngân sách địa phương được hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) và thu bổ sung từ NS cấp trên;
 - + Dự toán chi NS xã, chi tiết theo chi ĐTPT, chi thường xuyên, chi viện trợ (nếu có), dự phòng NS.
- Quyết định phân bổ dự toán NS cấp xã:
 - + Tổng số chi NS bao gồm các khoản đã phân bổ chi tiết và các khoản chưa phân bổ chi tiết; chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, dự phòng NS;
 - + Dự toán chi ĐTPT, chi thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình.

3.3.4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NS XÃ

❖ Hội đồng nhân dân xã

- Phê chuẩn quyết toán NS xã.
- Quyết định chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện ngân sách cấp xã.
- Quyết định điều chỉnh dự toán NS cấp xã theo quy định tại điều 54 của Luật NSNN 2025.
- Giám sát việc thực hiện Ngân sách đã được HĐND quyết định
- Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về tài chính - ngân sách trái với Hiến pháp, Luật, nghị quyết của QH, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH và các văn bản của CQNN cấp trên theo quy định của PL.
- Quyết định danh mục các chương trình, nhiệm vụ, dự án, đối tượng đầu tư công khác thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSNN của NS cấp mình; quyết định chương trình, dự án đầu tư quan trọng của địa phương được đầu tư từ nguồn vốn NSNN

3.3.4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NS XÃ

❖ UBND cấp xã

Tham khảo:

- Điều 32, Luật NSNN 2025

3.3.4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NS XÃ

❖ UBND cấp xã

- Lập dự toán NS xã, phương án phân bổ ngân sách cấp mình theo nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 31 của Luật NSNN 2025 ; dự toán điều chỉnh NS địa phương trong các trường hợp quy định tại Điều 54 của Luật này, trình HĐND cùng cấp quyết định

Căn cứ Nghị quyết của HĐND, UBND cấp xã báo cáo UBND cấp tỉnh và cơ quan tài chính cấp tỉnh dự toán NS xã, dự toán điều chỉnh NS xã và phương án phân bổ NS cấp xã.

- Lập quyết toán NS xã trình HĐND cùng cấp phê chuẩn.

Căn cứ Nghị quyết của HĐND, UBND cấp xã báo cáo UBND cấp tỉnh và cơ quan tài chính cấp tỉnh quyết toán NS xã.

- Quyết định phương án sử dụng tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của NS cấp mình, báo cáo thường trực HĐND cùng cấp kết quả thực hiện, báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 61 của Luật NSNN 2025.

3.3.4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NS XÃ

❖ UBND cấp xã

- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐND cùng cấp, quyết định giao nhiệm vụ thu, chi NS cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc; chi ĐTPT chi tiết lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chi thường xuyên chi tiết theo từng lĩnh vực;
- Điều chỉnh dự toán NS xã theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật NSNN 2025;
- Phân bổ, giao dự toán chi đối với các khoản chưa phân bổ chi tiết quy định tại điểm a khoản 2 Điều 31 của Luật NSNN 2025 và dự toán kinh phí do NS cấp trên bổ sung có mục tiêu trong năm bảo đảm kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của PL, định kỳ báo cáo thường trực HĐND cùng cấp và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.
- Quyết định các giải pháp và tổ chức thực hiện dự toán NS địa phương được HĐND quyết định; kiểm tra, báo cáo việc thực hiện NS xã

3.3.4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NS XÃ

❖ UBND cấp xã

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lý NSNN trên địa bàn.
- Báo cáo, công khai NSNN theo quy định của Luật này, quy định của PL khác có liên quan.
- Thực hiện quản lý NS theo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của CP.
- Chỉ đạo cơ quan tài chính cấp xã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

3.3.4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NS XÃ

❖ Chủ tịch UBND xã

Tham khảo:

- Khoản 14, Điều 32 Luật NSNN 2025;

3.3.4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NS XÃ

❖ Chủ tịch UBND xã

Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, giải trình với cơ quan chức năng khi được yêu cầu và chịu trách nhiệm về những sai sót, sai phạm thuộc phạm vi quản lý theo quy định của PL

3.3.4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NS XÃ

❖ Các đơn vị dự toán

Tham khảo:

- Điều 33 Luật NSNN 2025;

3.3.4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NS XÃ

❖ Các đơn vị dự toán

- Lập dự toán thu, chi NS hàng năm; thực hiện phân bổ dự toán NS được cấp có thẩm quyền giao cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị được giao dự toán theo quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật NSNN 2025 và điều chỉnh phân bổ dự toán theo thẩm quyền.
- Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi NS được giao; nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản phải nộp vào NS theo quy định của PL; chi đúng chế độ, chính sách, đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu, chi NS đối với các đơn vị trực thuộc, đơn vị được giao dự toán theo quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật NSNN 2025.
- Chấp hành đúng quy định của PL về kế toán, thống kê; báo cáo, quyết toán NS và công khai NS theo quy định của PL; xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị dự toán cấp dưới.
- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, được chủ động sử dụng nguồn thu phí và các nguồn thu hợp pháp khác để phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo quy định của CP.

3.3.4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NS XÃ

❖ Các đơn vị dự toán

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí phải ban hành quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với dự toán được giao tự chủ theo quy định của pháp luật.
- Thủ trưởng các đơn vị dự toán NS thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính – ngân sách, giải trình với cơ quan chức năng khi được yêu cầu và chịu trách nhiệm toàn diện về những sai sót, sai phạm thuộc phạm vi quản lý theo quy định của PL.

3.3.4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NS XÃ

❖ Cơ quan tài chính cấp xã

Tham khảo:

- Khoản 9, Điều 4, Luật NSNN 2025;
- NĐ 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3.3.4. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG QUẢN LÝ NS XÃ

❖ Cơ quan tài chính cấp xã

Cơ quan tài chính cấp xã là phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc) tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch, Lĩnh vực Xây dựng và Công thương, Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường.

Trong lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch gồm: Tài chính – Ngân sách nhà nước; kế hoạch và đầu tư; thống kê; đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể.